

금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 일부개정고시안 조문별 제·개정이유서

1. 가상자산사업자에 대한 감독분담금 부과기준 마련(안 제3조의2, [별표1])

가. 제·개정 이유

- 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 시행(’24.7.19.)으로 "가상자산사업자"가 금융감독원의 감독대상에 신규 편입됨에 따라 감독분담금 부과기준을 마련

나. 제·개정 내용

- 가상자산사업자 영역을 별도 신설하고, "영업수익"을 기준으로 요율을 산정하여 감독분담금 부과

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 금융감독원의 가상자산사업자 감독·검사에 대한 재원 마련 및 금융감독원 감독대상 기관들의 형평성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당사항 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 개정안은 법령이 정한 바에 따라 「분담금관리위원회*」의 심의와 의결(’24.7.2.)을 거쳐 마련되었음

* 분담금 부과대상 및 요율체계 등 심의(「금융위설치법 시행령」 §12의2)

2. 감독분담금 산정기준에 보험업권 회계변경 수용(안 제3조의2)

가. 제·개정 이유

- 2023년부터 새롭게 시행된 보험업권 新회계제도(IFRS17*)를 반영하여 보험회사 감독분담금 산정의 기준이 되는 지표 수정

* [주요내용] 영업수익 : 현금주의 → 발생주의, 부채 : 원가평가 → 시가평가

나. 제·개정 내용

- 분담금 산정지표로서 "총부채", "보험료수입" 등 정의규정에 IFRS17 내용 반영

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 보험업권 국제회계기준 변경에 맞춰 기준을 수정함으로써 감독 분담금 산정기준의 정합성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당사항 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 개정안은 법령이 정한 바에 따라 「분담금관리위원회*」의 심의와 의결('24.7.2.)을 거쳐 마련되었음

* 분담금 부과대상 및 요율체계 등 심의(「금융위설치법 시행령」 §12의2)

3. 추가분담금 징수절차 보완 (안 제3조의2)

가. 제·개정 이유

- 추가분담금*은 검사결과가 확정되는 사업연도에 부과하나, 4분기 중 검사결과 확정 시 징수에 필요한 절차를 거치는 경우 당해연도내 징수가 곤란하므로 차년도에 이연하여 부과할 수 있는 근거를 마련할 필요

* 재무건전성 악화 또는 금융사고 등에 따른 추가적인 검사실시로 검사인력이 집중된 금융기관에 징벌적 성격으로 30% 이내 할증 부과

나. 제·개정 내용

- 4분기중 검사결과가 확정되는 경우 추가분담금을 차년도로 이연하여 부과

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 추가분담금 징수 절차상 예상가능한 혼란 방지

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당사항 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 개정안은 법령이 정한 바에 따라 「분담금관리위원회*」의 심의와 의결(24.7.2.)을 거쳐 마련되었음

* 분담금 부과대상 및 요율체계 등 심의(「금융위설치법 시행령」 §12의2)

4. 상호조합 중앙회의 감독분담금 산정시 부채차감 근거 마련 (안 [별표2])

가. 제·개정 이유

- 신탁·농협·수협중앙회의 부채 중 규제준수 목적 등 특수성이 인정되는 부채*에 대해서는 감독분담금 부과가 적절하지 않아 감독분담금 산정시 차감할 필요

* (신탁) 공제 책임준비금 중 해약환급금식 준비금 적립한도를 초과하여 적립한 금액
(농·수협) 자기자본비율 유지를 위해 부채계정으로 적립하는 "특별유보금"

나. 제·개정 내용

- 신탁·농협·수협중앙회의 감독분담금 산정시 부채차감 근거 마련

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 감독분담금 산정기준의 형평성 및 합리성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당사항 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 개정안은 법령이 정한 바에 따라 「분담금관리위원회*」의 심의와 의결('24.7.2.)을 거쳐 마련되었음

* 분담금 부과대상 및 요율체계 등 심의(「금융위설치법 시행령」 §12의2)